PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FICTÍCIO)

3ª Vara Cível da Comarca de Cidade Fictícia/RJ

Processo nº 0001003-87.2026.8.19.0999 · Procedimento comum cível

Autor: JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO (CPF 999.000.000-05) · Réu: BANCO FICTÍCIO S.A.

PETIÇÃO INICIAL (cópia)

JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO, aposentado, CPF 999.000.000-05, titular do benefício previdenciário nº 000.000.000-0, por sua advogada, propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cumulada com REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO FICTÍCIO S.A..

O autor nunca contratou o empréstimo consignado nº 777777-07, incluído no seu benefício em 06/05/2024, com parcelas mensais de R$ 160,00. Não assinou contrato, não recebeu valor e só soube do desconto ao consultar o extrato do INSS (HISCON).

Pede: a declaração de inexistência do contrato; a cessação dos descontos em tutela de urgência; a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e simples antes disso; indenização por danos morais de R$ 10.000,00; a gratuidade de justiça; a inversão do ônus da prova.

Valor da causa: R$ 22.640,00. Advogada: FULANA DE TAL FICTÍCIA, OAB/RJ 000.000.

DECISÃO

Em 10/11/2026. Indefiro a tutela de urgência. Não há prova inequívoca da fraude: o contrato pode ter sido celebrado por meio eletrônico, e a questão depende de instrução. O perigo de dano também não está demonstrado, pois os descontos ocorrem desde 2024. Indefiro, ainda, a gratuidade de justiça: o autor recebe benefício e não comprovou a insuficiência de recursos. Recolha as custas em 15 dias. Cite-se. Intimação disponibilizada no DJEN em 10/11/2026.